**উইল (Will) ঃ**

কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি তার সম্পদের একটি অংশ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর কাজের জন্য প্রদানের বন্দবস্ত করেন যা কার্যকর হবে উইলকারীর মৃত্যুর পর তাহলে তাকে উইল বলে।

**উইলের উপাদান ঃ**

(১) উইলকৃত সম্পদ বৈধ হওয়া।
(২) উইলকারী স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
(৩) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উইল প্রত্যাহার না করা।
(৪) যাকে উইল করা হবে তার জীবিত থাকা।
(৫) যাকে উইল করা হবে সে উইলকারীকে হত্যা না করা।
(৬) উইলকৃত সম্পদ মালিকানার যোগ্য হওয়া।

**কোন্ কোন্ সম্পত্তি উইল করা যায় ঃ**

(১) নিজের সম্পত্তি,
(২) যৌথ পরিবারের সম্পত্তি
(৩) স্ত্রীধন
(৪) দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা
(৫) অবিভক্ত সম্পত্তি

**উইল কি রদ করা যায় অথবা**

অনিবন্ধিত উইল
দখল হস্তান্তর না হলে
অস্পষ্ট লেখা
সাক্ষী না থাকলে
প্রতারণা করলে
জোরপূর্বক উইল করালে

**দান কাকে বলে :**

১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী-
'কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার প্রতিদান গ্রহণ না করে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করলে এবং উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করলে তাকে দান বলে।'

**একটি বৈধ দানের উপাদানসমূহ কী কী :**

(১) দাতা
(২) দাতা কর্তৃক ঘোষণা
(৩) গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহণ
(৪) দাতার জীবিত থাকা
(৫) গ্রহীতার জীবিত থাকা
(৬) প্রতিদানের অনুপস্থিতি
(৭) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
(৮) সম্পত্তির অস্তিত্ব
(৯) মালিকানা
(১০) দখল হস্তান্তর

**অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান করা যায় কিনা :**

যে ব্যক্তি এখনো জন্মগ্রহণ করেনি কিন্তু যার অস্তিত্ব আছে তাকে 'অজাত ব্যক্তি' বলে। অর্থাৎ মাতৃ গর্ভস্থ সন্তানকে অজাত ব্যক্তি বলে। অজাত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মতোও নয় আবার জীবিত ব্যক্তির মতোও নয়। অজাত ব্যক্তি সীমিত অর্থে অধিকার ধারণ করে। বিভিন্ন আইনে অজাত ব্যক্তির আইনগত অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়।
পূর্বে হিন্দু আইন অনুযায়ী অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান করা যেত না। পরবর্তীতে কয়েকটি হিন্দু বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা এই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে অজাত ব্যক্তির অনুকূলে দান করা যায়। তবে এই ধরনের দান সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান অনুযায়ী হতে হবে।

**দান ও উইলের পার্থক্য ঃ**

| দান | উইল |
|---|---|
| কোন ব্যক্তি তার কোন সম্পত্তি কোন বিনিময় মূল্য ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে অন্য ব্যক্তিকে অবিলম্বে হস্তান্তর করলে এবং সেই ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তাকে দান বলে। | কোন ব্যক্তি তার কিছু সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর কিভাবে বন্টন হবে তা দলিলমূলে লিখে দিয়ে গেলে তা উইল হিসেবে গণ্য হয়। |
| দানকে ইংরেজিতে Gift বলে। | উইলকে ইংরেজিতে Will বলে। |
| অজাত ব্যক্তির নামে দান করা যায় না। | অজাত ব্যক্তির নামে উইল করা যায়। |
| দানের ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তর হলে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না। | উইলকারী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন। |
| দান যে কোন সময় কার্যকর হতে পারে। | উইল কার্যকর হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর। |

**হিন্দু বিবাহ :**

বিয়ে হলো নারী পুরুষের বৈধ বা স্বীকৃত দৈহিক ও আত্মিক মিলন। বৈদিক মতে অস্থির সাথে অস্থি, মজ্জার সাথে মজ্জার মিলনকে বিয়ে বলে। অর্থাৎ দেবতাকে সাক্ষী রেখে ধর্মীয় আচার মেনে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ ক্রিয়াই হলো হিন্দু বিয়ে।

**হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ**

হিন্দু ধর্ম মতে দশটি সংস্কার আছে। তার অন্যতম একটি হলো বিয়ে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বিয়ে একটি ধর্মীয় সংস্কার। হিন্দু মতে বিয়ের আগে নারী এবং পুরুষকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিয়ের পর তারা সম্পূর্ণ হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বৈধ উপায়ে সন্তান উৎপাদন ও ধর্মীয় আচার সম্পাদন। বংশ রক্ষার জন্য পুত্র সন্তান প্রয়োজন। তেমন পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে পুৎ নামক নরক থেকে রক্ষার জন্যও পুত্র প্রয়োজন। দেখা যায় বিয়ের মাধ্যমে দেহ যেমন পবিত্র হয়, তেমনি পরজাগতিক কল্যাণও হয়।

**হিন্দু বিবাহের শর্ত বা উপাদান ঃ**

(১) বর-কনের বর্ণ
(২) আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদান
(৩) বর-কনের সম্মতি
(৪) অভিভাবকের সম্মতি
(৫) বয়স
(৬) বিধিসম্মত পদ্ধতি
(৭) শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা
(৮) রেজিষ্ট্রেশন

**হিন্দু বিবাহের প্রকারভেদ ঃ**

(ক) অনুমোদিত বিবাহ : (১) ব্রহ্ম বিবাহ, (২) দৈব বিবাহ, (৩) অর্শ বিবাহ (৪) প্রজাপতীয় বিবাহ
(খ) অননুমোদিত বিবাহ : (৫) গন্ধর্ব বিবাহ, (৬) অসুর বিবাহ, (৭) রাক্ষস বিবাহ, (৮) পৈশাচ বিবাহ।

**হিন্দু বিবাহের ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্ব অথবা 'হিন্দু বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, চুক্তি নয়'**

**ধর্মীয় গুরুত্ব :** হিন্দু শাস্ত্রে দশটি পবিত্র অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো বিয়ে। যেহেতু হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই বিয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এটি শুধু একটি চুক্তি নয়, একটি ধর্মীয় সংস্কার হিসেবেও অবিহিত। কারণ পুত্রহীন লোকদের স্বর্গে স্থান হয় না। পিণ্ডদান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি দ্বারা পিতাকে এবং পূর্ব পুরুষের আত্মাকে পুত্র নরক থেকে বাঁচায়ে স্বর্গের সুখ লাভে সহায়তা করতে পারে। আর বৈধ পুত্রের জন্য বিয়ে অন্যতম মাধ্যম।

**পার্থিব গুরুত্ব :** ধর্মীয় দিক ছাড়াও বিয়ের পার্থিব গুরুত্ব আছে। বিধিসম্মত বিয়েতে বর এবং কনে পক্ষের সম্মতি, কন্যা সম্পাদন, কন্যাগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দানের পার্থিব উপাদান অপরিহার্য। একজন অস্বাভাবিক পুরুষ বিয়ে করতে পারেন না। তার বিয়ে অবৈধ বলে গণ্য। এছাড়া যে কোন প্রতারণামূলক বিয়ে অবৈধ। বিয়ে শুধু শারীরিক চাহিদা পুরণের জন্যই নয়। বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামীর পরিবারের সম্মানিত সদস্যা রূপে গণ্য হন। এভাবে বিয়ের মাধ্যমে দুটি প্রাণ এক প্রাণে পরিণত হয়।